

주 의 요 구

【15】

제 목	노무업무 및 계약업무 부적정
소 관 부 서	○○영업센터
구 분	노무·계약업무
내 용	

1. 업무 개요

○○영업센터 과장 ㉠㉠㉠(현 ☆☆영업소)은, 2019. 6. 25.부터 2022. 12. 31. 까지 영업소 노무, 계약 등의 업무를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「여비규정」 제15조(일비·숙박비·식비의 지급)에 따르면 국내 여행자의 일비·숙박비 및 식비는 별표 2⁵⁾에 따라 지급하고, 동규정 제16조(여비의 감액) 근무지로부터 40km 미만의 거리에 위치하는 지역에서의 여행은 여비를 지급하지 아니하며, 80km미만의 경우에는 일비, 식비의 2분의 1을 지급한다고 명시되어 있고,

「계약업무시행세칙」에 따르면 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 결격사유에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다고 명시되어 있다.

5) 「여비규정」(2019.7.1.) 기준 - 일비: 10,000원(1인당), 식비: 15,000원(1인당)

또한, 「취업규정」 제9조(성실의무)에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키고 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하 직원을 성실히 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 명시되어 있으며,

「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따르면 감독자로서의 책임과 의무를 다하지 못하여 하급직원이 비위나 잘못을 야기한 직원에게 주의·경고 처분을 할 수 있다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실에서 실시한 2024년 ○○영업센터 종합감사 시, [표 1]과 같이 80km미만 거리 출장을 하였으나 식비를 2분의 1이 아닌 100% 청구하여 과다 수급 받았으며, 2021년도 여비 계산 시 착오 계산으로 근무자 2명에게 식비를 과지급한 사실이 확인되었다.

[표 1] 출장 식비 과다지급

출장 식비 과다지급 2021. 2. 4. ㉚㉚㉚ 식비 과다지급 15,000원(2일) 환수	출장 식비 과다지급 2021. 2. 4. ㉠㉠㉠ 식비 과다지급 7,500원(1일) 환수	출장 식비 과다지급 2021. 6. 11. ㉠㉠㉠ 식비 과다지급 15,000원(1일) 환수
2021. 2. 4. ㉚㉚㉚ 식비 과다지급 15,000원(2일) 환수	2021. 2. 4. ㉠㉠㉠ 식비 과다지급 7,500원(1일) 환수	2021. 6. 11. ㉠㉠㉠ 식비 과다지급 15,000원(1일) 환수

또한, 관련자는 수의계약 시 “수의계약결격여부확인서”를 상대 계약기관부
터 받지 않은 사실이 6건, [표 2]와 같이 계약 내용 중 금액을 오기입한 내용이 2건
확인되었다.

[표 2] 계약 내용 중 금액 오기입

하자보수보증금 납부각서 1. 계약건명 : 제1 상부층 및기 구배 2. 계약금액 : 일괄집합임대주택임대료보증금(W73,000,000) 3. 하자보수보증금액 : 일괄집합임대주택임대료보증금(W32,360,000) 계약금액의 35% 4. 계약기간 : 2021. 07. 24. ~ 2022. 07. 26. 5. 보증기간 : 일괄 후 3개월간 위 계약을 체결함에 있어 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제62조제4항의 규정에 따라 하자보수보증금 납부면제에 따라 본인의 귀책사유로 인하여 하자보수비용을 지행하지 못하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제62조 제5항의 규정에 따른 하자보수보증금 납부사유가 발생한 경우에는 세, 원상의 재사용에 따라 국가 하자보수보증금 반환청구금액으로 환원 (W73,000,000) 원금으로 조건없이 상당한 금액을 환원하고 이에 가처분 계승합니다. 2022. 1. 27. 2022. 01. 27 계약금액 : 73,000,000 금 : 73,000,000 금 : 73,000,000 금 : 73,000,000 납부금 총액이 이하는 금액에 해당함을 증명합니다	계약보증금 납부면제 및 지급각서 1. 계약건명 : 제1 상부층 및기 구배 2. 계약금액 : 일괄집합임대주택임대료보증금(W73,000,000) 3. 하자보수보증금액 : 일괄집합임대주택임대료보증금(W73,000,000) 4. 계약기간 : 2022. 01. 24. ~ 2022. 01. 24. 5. 보증기간 : 2022. 01. 24. ~ 2022. 01. 26. 본인은 위 하자의 당사 구배계약을 체결함에 있어 계약보증금 일괄집합임대주택임대료보증금(W73,000,000)을 먼저 받으나 당사자 귀책사유로 인하여 하자보수비용을 지행하지 못하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제62조 제5항의 규정에 따른 하자보수보증금 납부사유가 발생한 경우에는 세, 원상의 재사용에 따라 국가 하자보수보증금 반환청구금액으로 환원 (W73,000,000) 원금으로 조건없이 상당한 금액을 환원하고 이에 가처분 계승합니다. 2022. 1. 27. 2022. 01. 27 계약금액 : 73,000,000 금 : 73,000,000 금 : 73,000,000 금 : 73,000,000 납부금 총액이 이하는 금액에 해당함을 증명합니다
2021. 7. 21. 상단과 하단 내용의 하자보수보증금액 상이	2022. 1. 24. 금차계약금액>전체계약금액 상이함

관련자 의견 관련자는 본인의 과실을 인정하고 본연의 업무에 충실하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○영업센터장은 ① 노무 및 계약 업무를 소홀히 한 다음 관련자에게 주의 조치하시고.(주의)

- ② 「계약업무시행세칙」에 따라 상대 계약기관과 협의 후 “수의계약결격여부 확인서” 첨부 및 오 기입 계약 내용을 수정하도록 조치하고,(시정)
- ③ 「여비규정」에 따라 과다 지급 받은 금액에 대해 환수하여 주관부서에 보고 하시기 바랍니다. (환수)

관 련 자

소 속	직위	성 명	담당기간	담당 업무	현 근무처	처분종류
○○영업센터	과장	㉠㉠㉠	'19. 6. 25. ~ '22. 12. 31.	경리	☆☆영업소	주의 환수
○○영업센터	센터장	㉡㉡㉡	-	-	퇴사	환수
○○영업센터	팀장	㉢㉢㉢	-	-	퇴사	환수